

한 국 마 사 회 감 사 실

(징 계)

일련번호 2023-특정-27
분야 공직기강 확립
제목 법령 준수 및 품위유지 의무 위반
소관본부 ●본부
소관부서 ►부
처분대상자 ■부 부장 P
처분종류 징계(감봉 이상)
내용

1. 직무 및 사건개요

■부 P부장(이하 “행위자”라 한다)은 2001. 12. 22. 입사하였으며, 2022. 10. 6.부터 현재까지 ■부장으로 재직하고 있다.

이 사건은 2023. 6. 16. 행위자가 ■경마장 내에서 발생한 본인의 음주운전 적발 건에 대하여 자진 신고¹⁾하고, 2023. 9. 6. 동 사건 관련 법원 약식명령등본 및 운전경력증명서 등을 감사실에 제출함에 따라 조사가 시작되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리 회 직원은 「취업규칙」 제3조제1호 및 제2호에 따라 법령·정관 및 제 규정을 준수하여야 하며, 품위를 유지하여 우리 회의 명예와 위신을 손상하는

1) ■부장 사내메일

일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

행위자는 2023. 6. 1. 과천 인근에서 시행된 부서 화합행사 자리에서 음주²⁾를 한 후 화합행사가 종료된 20:00경 ◆원에 위치한 본인의 사무실로 돌아가기 위해 차량이 주차되어 있는 ◆원 주차타워로 돌아와 ◆원 주차장까지 차량을 운전하였다.

21:00경 행위자는 대리운전기사를 호출하려던 도중 타이어에 손상이 발생³⁾한 것을 발견하고 보험사 긴급서비스를 요청하였으나 서비스 기사가 정확한 위치를 찾지 못하여 통화를 하는 과정에서 기사로부터 ◆◆협회가 보인다는 말을 듣고 ◆원 주차장에서 ◆◆협회를 거쳐 다시 ◆원 주차장까지 차량을 운전⁴⁾하였다.

23:00경 서비스 기사의 신고를 받은 경찰이 현장에 도착하여 행위자를 대상으로 음주측정을 시행하였으며 당시 혈중알코올농도는 0.103%로 확인되었다.

2023. 8. 24. 법원은 해당 음주운전 사실에 대해 「도로교통법」 제44조제1항⁵⁾ 위반사실을 인정하여 같은 법 제148조의2제3항제2호⁶⁾에 따라 벌금 700만원의 약식 명령을 내렸으며 행위자가 정식재판을 청구하지 아니하여 그대로 확정되었다.⁷⁾

2) 막걸리 2~3병 정도를 마신 것으로 기억함(행위자 진술)

3) ◆원 주차장으로 운전하는 과정에서 경계석에 타이어가 스친 것으로 추정됨(행위자 진술)

4) 총 음주운전 거리는 1.5km(약식명령 중 범죄사실)

5) 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) ① 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다.

6) 제148조의2(벌칙) ③ 제44조제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차등 또는 노면전차를 운전한 사람은 다음 각 호의 구분에 따라 처벌한다.

2. 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 사람은 1년 이상 2년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금

7) 「도로교통법」에 따르면 형사처벌 대상인 음주운전의 범위에는 ‘도로’에서의 운전은 물론, ‘도로 외 장소’에서의 음주운전도 포함되나, 면허정지·취소 대상인 음주운전의 범위에는 ‘도로’에서의 운전만 포함됨. 행위자가 음주운전을 한 장소는 동법에서 정의하는 ‘도로’가 아니어서 형사처벌(벌금) 외 면허정지·취소 등의 행정처분은 이루어지지 않음.

행위자가 제출한 운전경력증명서에 따르면 해당 음주운전 사실 외 다른 음주운전 적발 이력은 없는 것으로 확인되었다.

4. 관련자 주장 및 검토 결과

행위자는 조사과정에서 음주운전 및 동 건 관련 형사처벌 사실에 대해 모두 인정하고 관련 자료를 감사실에 제출하였으며 징계 또한 감수하겠다는 내용으로 진술하였다.

5. 처분요구 양정

행위자는 사업장 내에서 음주운전을 하여 도로교통법을 위반하였으며 법원 또한 동 음주운전 행위에 대해 700만원의 벌금을 부과한 사실이 인정된다.

우리 회 「인사규정시행세칙」 제63조 및 별표12의2는 음주운전 관련 징계 기준을 별도로 정하고 있으며 해당 기준에 따르면 행위자와 같은 사례(최초 음주운전/혈중알코올농도 0.103%)의 경우 정직~감봉을 징계 수위로 제시⁸⁾하고 있다. 또한, 「인사규정」 제24조에서는 음주운전을 징계감경이 불가능한 비위행위로 규정⁹⁾하고 있다.

처분요구 양정과 관련하여 행위자의 음주운전이 우리 회 사업장 내에서 이루어진 행위라는 점과 최근 음주운전에 대한 사회적 비난 수준이 높아지고 있는 점 등은 인정되나, 음주운전 사실을 감사실로 자진 신고하고 관련 자료를 직접

8) 「인사규정시행세칙」 별표12의2

음주운전 유형		처리기준
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우	감봉 - 견책
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상인 경우 또는 음주측정불응의 경우	정직 - 감봉

9) 「인사규정」 제24조(승진임용의 제한) ④ 징계감경이 불가능한 비위행위는 다음 각 호와 같다.

7. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전

제출하는 등 뉘우치는 빛이 뚜렷하고, 음주운전으로 인한 인명 또는 시설물 피해가 발생하지 않았으며, 음주운전이 긴급서비스 기사가 위치를 제대로 찾지 못하는 과정에서 우발적으로 일어난 행위인 점 등을 고려할 때 행위자의 비위행위에 대해 “징계(감봉 이상)” 처분함이 타당할 것으로 판단된다.

6. 조치할 사항

▶부는 음주상태에서 차량을 운전하여 도로교통법을 위반함으로써 벌금 700만원의 형사처벌을 받는 등 우리 회 직원으로서 준수하여야 할 법령 준수 및 품위 유지의무를 위반한 ■부 P부장에 대해 「취업규칙」 제3조를 위반한 책임을 물어 「인사규정」 제42조, 「감사규정」 제35조에 따라 “징계(감봉 이상)” 처분하시기 바랍니다. 【징계(감봉 이상)】